

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1889/2536

นางเป็ลื่อง เดชะดี

โจทก์

นางละม่อม ขำประสิทธิ์ กับพวก

จำเลย

ดร.ประชายุทธ์ ประชาอภิมุข ทนายผู้

คัดค้านทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ความว่า ผู้คัดค้านทั้งสองได้ยื่นฎีกาไว้ เนื่องจาก ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นผู้คัดค้านทั้งสอง ไม่สามารถทราบได้ว่าต้องนำพยานหลักฐานบางอย่างมาสืบ เพื่อประโยชน์ของตน และไม่ทราบว่าพยานหลักฐานบางอย่างได้มีอยู่ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมผู้คัดค้านทั้งสองจึงยื่น คำร้องขอระบุพยานเพิ่มเติม ซึ่งได้ยื่นบัญชีพยานมาพร้อมกับ คำร้องฉบับนี้แล้ว โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้ง นายชิตสาคร นางละม่อม ขำประสิทธิ์และนายทับ ขำประสิทธิ์ เป็นผู้จัดการมรดกของนางแย้ม สาครร่วมกัน โดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำร้องของผู้คัดค้านที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

ผู้ร้อง และผู้คัดค้านทั้งสองต่างฎีกา (อันดับ 137,136)

ทนายผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 135)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าระยะเวลาที่กำหนดให้ยื่นบัญชีระบупยานได้สิ้นสุดลงแล้ว
ไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ยื่นบัญชีระบупยานเพิ่มเติม ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าระยะเวลาที่กำหนดให้ยื่นบัญชีระบупยานได้สิ้นสุดลงแล้ว
ไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ยื่นบัญชีระบупยานเพิ่มเติม ให้ยกคำร้อง

(กาน อันนันทน์-ประยูร มูลศาสตร์-ณรงค์ ตันติเตมิท)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ